

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA S DŮKAZY

Sp. zn. 68 Cm 85/2024

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem

Za účasti (žalovaný): Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. | IČO: 46070516 | Husitská 191/8, 417 41 Krupka
Zastoupena: Miroslavem Brožkem, individuálním statutárním orgánem

Navrhovatelé: 1) Marek Vaniš | 2) Gustav Vlach | 3) Martin Kulík
zastoupeni JUDr. Jiřím Rouskem, Dubská 390/4, Teplice

Datum: 12. 5. 2026

I. ÚVOD — TŘI NEZÁVISLÉ DŮVODY K ZAMÍTNUTÍ ŽALOBY

Spolek trvá na zamítnutí žaloby ze tří vzájemně nezávislých důvodů:

(A) Gustav Vlach a Martin Kulík nejsou členy Spolku. Jejich členství zaniklo ze zákona — automaticky a bez jakéhokoliv rozhodnutí orgánu spolku — na základě § 238 OZ pro neuhrazení členských příspěvků. Zánik tohoto charakteru nelze zneplatnit rozsudkem o nicotnosti rozhodnutí předsedy spolku, neboť nejde o rozhodnutí spolku, nýbrž o zákonem presumovaný zánik při nesplnění podmínky. Vlach a Kulík proto nemají právo žádat soud o vyslovení neplatnosti dle § 258 OZ — toto právo svědčí pouze členům nebo osobám s legitimním právním zájmem.

(B) Marek Vaniš a Jaromír Pivoňka jsou vyloučeni platným rozhodnutím výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 — příslušného orgánu stanoveného stanovami, jehož příslušnost potvrdila sama soudkyně JUDr. Esterková v rozsudku č. j. 68 Cm 87/2024-60. Toto rozhodnutí nebylo napadeno ve stanovené lhůtě a je irrevokabilní.

(C) Navrhovatelé nikdy nebyli řádnými členy Spolku, neboť nepředložili podepsané přihlášky ani doklady o zaplacení příspěvků, přestože k tomu byli opakovaně vyzváni. Bez splnění zákonných podmínek členství právně nevzniklo.

II. VLACH A KULÍK — ZÁNİK ČLENSTVÍ EX LEGE (§ 238 OZ)

A) Zákonné ustanovení

§ 238 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Neurčí-li stanovy něco jiného, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.“

Stanovy Spolku v čl. 3 odst. 4 písm. c) toto zákonné pravidlo přejímají a upřesňují: zánik nastane, pokud člen neuhradí příspěvek do 30 dnů od doručení výzvy.

B) Zánik členství Gustava Vlacha

Navrhovatel Vlach neuhradil členské příspěvky Spolku. Dne **6. 11. 2023** mu byla doručena předžalobní výzva (AK Švajcrová Neumann), která ho výslovně upozornila na povinnost úhrady příspěvků a na následek zániku

členství. Vlach na výzvu nereagoval a příspěvky neuhradil. Dne **15. 12. 2023** mu bylo doručeno oznámení o zániku členství dle § 238 OZ.

Zánik členství Vlacha byl pravomocně potvrzen Krajským soudem v Ústí nad Labem usnesením č. j. **Fj 44345/2025/KSUL ze dne 26. 9. 2025**, které nabylo právní moci. Soud konstatoval, že Vlach pozbyl členství ke dni **23. 12. 2023**.

C) Zánik členství Martina Kulíka

Navrhovatel Kulík rovněž neuhradil členské příspěvky. Dne **18. 12. 2023** mu byla doručena výzva k úhradě příspěvků s upozorněním na zánik členství. Kulík na výzvu nereagoval. Dne **22. 1. 2024** mu bylo doručeno oznámení o zániku členství dle § 238 OZ.

D) Zánik dle § 238 OZ není rozhodnutím spolku — rozsudek o nicotnosti se neaplikuje

Zánik členství dle § 238 OZ nastává **přímo ze zákona** — naplněním zákonné podmínky (neuhrazení příspěvku ve lhůtě po upozornění). Nejde o rozhodnutí orgánu spolku ve smyslu § 258 OZ. Proto:

- **Rozsudek č. j. 68 Cm 87/2024-60** (nicotnost rozhodnutí předsedy Spolku o vyloučení) se na zánik členství dle § 238 OZ **vůbec nevztahuje** — nijak ho neovlivňuje a nemůže ho zneplatnit.
- Nikdo nepodal žalobu na neplatnost zániku členství Vlacha ve lhůtě dle § 259 OZ. Vlach sice požadoval zápis změn v OR, avšak KS Ústí to zamítl (Fj 44345/2025).
- § 258 OZ přiznává právo žádat soud o neplatnost rozhodnutí orgánu spolku **každému členu spolku** nebo osobě s oprávněným zájmem. Vlach a Kulík **přestali být členy přede dnem podání žaloby** (3. 4. 2024). Právo dle § 258 OZ jim nepřísluší.

Závěr: Vlach a Kulík postrádají aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby. Soud by jejich návrh měl odmítnout bez meritorního projednání.

III. NAVRHOVATELÉ NEBYLI ŘÁDNÝMI ČLENY SPOLKU

A) Podmínky řádného členství dle stanov

Stanovy Spolku ve znění 22. 3. 2016, čl. 3 odst. 2:

*„Členství ve Spolku vzniká až na základě doručení podepsané **písemné přihlášky** předsedovi spolku s potvrzením o uhrazení prvního ročního **členského příspěvku** ve výši 200 Kč.“*

Bez splnění obou podmínek — podepsaná přihláška a zaplacení příspěvku — členství právně nevznikne.

B) Navrhovatel Vaniš nedoložil podmínky členství přes opakované výzvy

Přes opakované výzvy navrhovatel Vaniš nepředložil:

- podepsanou písemnou přihlášku ke členství ve Spolku,
- doklad o zaplacení členského příspěvku Spolku,
- zápisy z jednání, na základě nichž vykonával funkce předsedy výboru oddílu.

Důkaz č. 1 — Žádost o předložení přihlášek (únor 2021):

Aktualizace 2021

Doručená pošta x

🔍 ↻ ✕ 🖨️ 📧



M B <miroslavbrozek@gmail.com>

komu: marek ▾

📧 po 13. 9. 2021 9:10

☆ ✓ ↶ ⋮

Zdravím Vás vážení,

tímto bych rád navázal na poslední zasedání delegátů a požádal v rámci aktualizace členské základny Tělovýchovné jednoty Krupka všechny předsedy oddílů o zaslání aktuálního seznamu členů.

V příloze zasílám vzorovou tabulku, do které, prosím, uveďte platné členy svých oddílů.

Učiňte tak, prosím, **nejpozději do 26.9.2021.**

Předem Vám děkuji za součinnost a v případě dotazů mne kontaktujte.

--

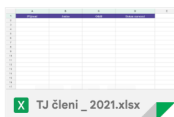
S pozdravem

Miroslav Brožek

T: +420 777 734 389

M: miroslavbrozek@gmail.com

Jedna příloha • Zkontrolováno Gmailem ⓘ



Mailtrack Notification <notification@mailtrack.io>

komu: mně ▾

pá 17. 11. 16:45 (před 1 dnem)

☆ ↶ ⋮



angličtina ▾ > čeština ▾ Přeložit zprávu

[Pro jazyk angličtina překlad vypnout](#) ✕



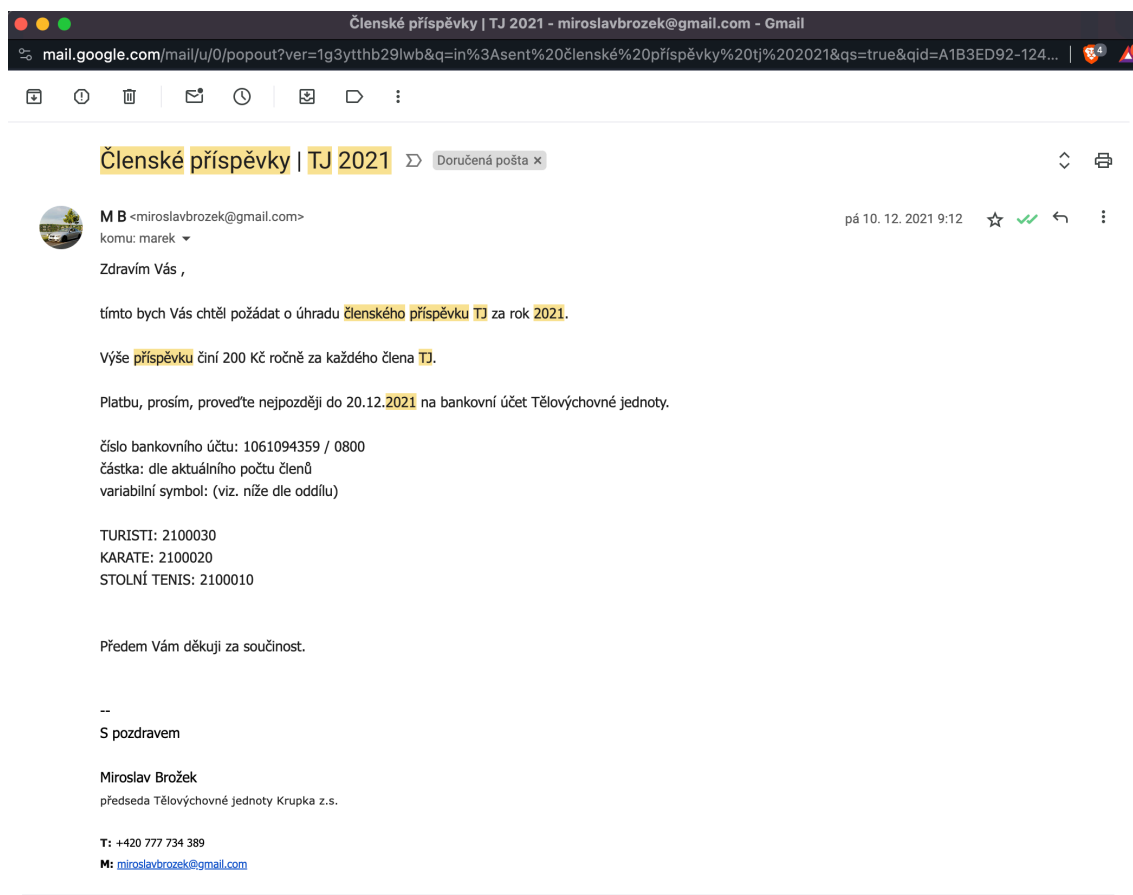
Old conversation revival: marek vaniš opened it 2 years after it was sent. See [tracking history](#) or [turn off revival notifications](#)

↶ Odpovědět

↷ Přeposlat

Zpráva přečtena. Bez odpovědi po více než dvou letech.

Důkaz č. 2 — Žádost o zaplacení příspěvků (2021):



C) Právní důsledek

Bez doložení přihlášky a příspěvku **členství právně nevzniklo**. Domáhání se práv „členů“ bez doložení členství je výkon práva bez právního titulu.

IV. PROKAZATELNÉ NEPOCTIVÉ JEDNÁNÍ — ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLKU

A) Výběr a nevydání příspěvků — přesná čísla

Navrhovatel Vaniš vybíral od roku 2020 příspěvky **2 400 Kč/osoba/rok** na svůj bankovní účet č. **2401649002/5500**. Dle vlastního tvrzení navrhovatelů v žalobě (bod 23): počet členů = **60 osob**.

Škoda způsobená navrhovateli	Kč
Vaniš — nevydané příspěvky (60 × 2 400 × 4 roky)	576 000
Vaniš — neuhrazené energie	41 860
Vlach — nevydaná pokladna + příspěvky + energie	1 041 378
Kulík — nevydané příspěvky	32 000
CELKEM	2 045 635 Kč

Důkaz č. 3 — WhatsApp komunikace: Pivoňka potvrzuje výběr příspěvků:

HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ 2021-2023					
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KRUPKA Z.S.					
.. (t)	pokladna	vybrali	nezaplatili	bylo za ně zapláceno	celkem
🏓 Stolní tenis.	43 793 Kč	518 400 Kč	48 000 Kč	43 466 Kč	653 659 Kč
🎿 Lyžař.	132 523 Kč	379 200 Kč	63 200 Kč	256 455 Kč	1 041 378 Kč
🥋 Karate.	1 798 Kč	316 800 Kč	32 000 Kč	0 Kč	350 598 Kč

Vybrali = Požadovali úhradu pod názvem "Platba za členské příspěvky" na základě které obdrželi každý rok 2.400 Kč za hráče včetně mč.

Nezaplatili = Hodnota nezaplacených členských příspěvků jednotě podle počtu členů

Bylo za ně zapláceno = Elektřina, voda, plyn - náklady za provoz jednotlivých sportovišť, kterou daný oddíl vytvořil a nezaplatil.

Pokladna = uzavřený konečný stav pokladny ke dni 31.12.2020

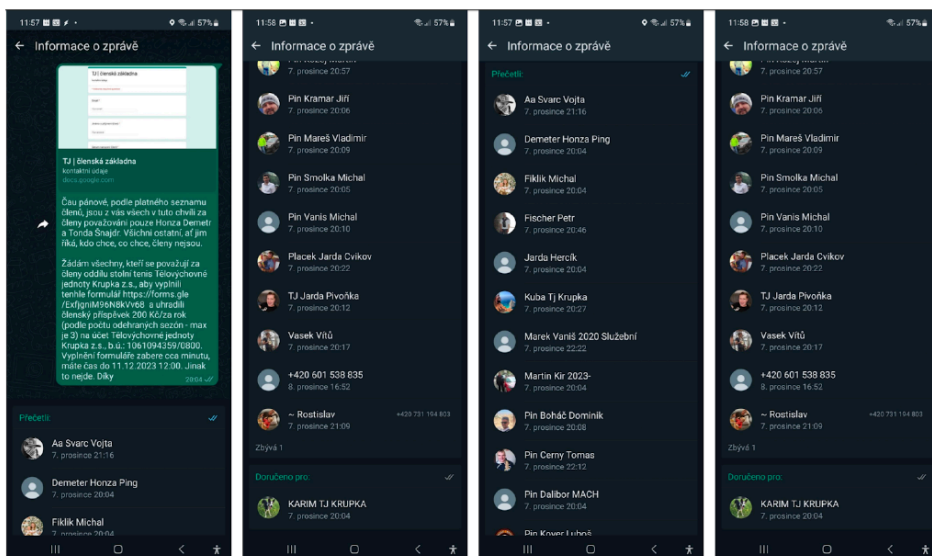
Členství ve spolku

V dobré víře byly podniknuty kroky k upozornění dotyčných osob na jejich status nečlenů, a to konkrétně na schůzi s hráči stolního tenisu svolané předsedou spolku a uskutečněné dne 28.11.2023 v 18:30 na adrese Husitská 34, Krupka. Cílem schůze bylo hráče informovat, že nejsou v evidenci členů spolku vedeni a upozornit je na související potíže s jejich dalším působením v klubu a účasti v krajských soutěžích, což se stalo. Pan Marek Vaniš na této schůzi prohlásil, že seznam členů má již k dispozici, ale následně ho odmítl předsedovi spolku předat.

Dne 7.12.2023 byli dotyční hráči opět v dobré víře vyzváni prostřednictvím společné skupiny v aplikaci WhatsApp předsedou spolku, aby nejpozději do 11.12.2023 vyplnili registrační formulář a zaplatili členský příspěvek ve snaze snadno a rychle vyřešit nepříznivou situaci. Každý z nich dostal možnost stát se právoplatným členem spolku. Skutečnost, že nikdo z nich tak ve stanovené lhůtě neučinil, si nelze vyložit jinak, než že tyto osoby nechtějí být členy spolku Tělovýchovná jednotka Krupka z.s. a nezbývá než tuto skutečnost přijmout, protože dle stanov ten, kdo se uchází o členství, musí svou vůli projevít.

Členství ve spolku je dobrovolné a ze strany spolku nelze udělat více než dotyčné osoby, které se cítili být členy spolku, upozornit na zjištěné skutečnosti a dát jim možnost k právoplatnému členství. Předseda spolku nepopírá a ani nikdy nepopíral něčí členství, naopak v momentě, kdy zjistil skutkový stav absence řádného členství, vytvořil obratem podmínky pro vyřešení situace a dotyčné konkrétně vyzval.

Shrnutí: Hráči byli upozorněni na své nečlenství na schůzi a následně písemně. Současně byli vyzváni, aby se řádnými členy stali. Stačilo vyplnit přiložený dotazník a byli by přidáni do evidence členů spolku dle směrnice ČUS.



Členská základna a její evidence

Povinnosti spolku o vedení členské základny jsou stanoveny směrnicí ČÚS na základě členství TJK v České Unii Sportu.

Na písemnou žádost předsedy spolku odmítli hráči stolního tenisu poskytnout své osobní údaje, aby mohli být za

TJK je zároveň členem KSSTUK

Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni, aby nedošlo k porušení ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Citace ze směrnice ČÚS

ČÚS SMĚRNICE 19.6.2018 - EVIDENCE ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2480MGU.pdf

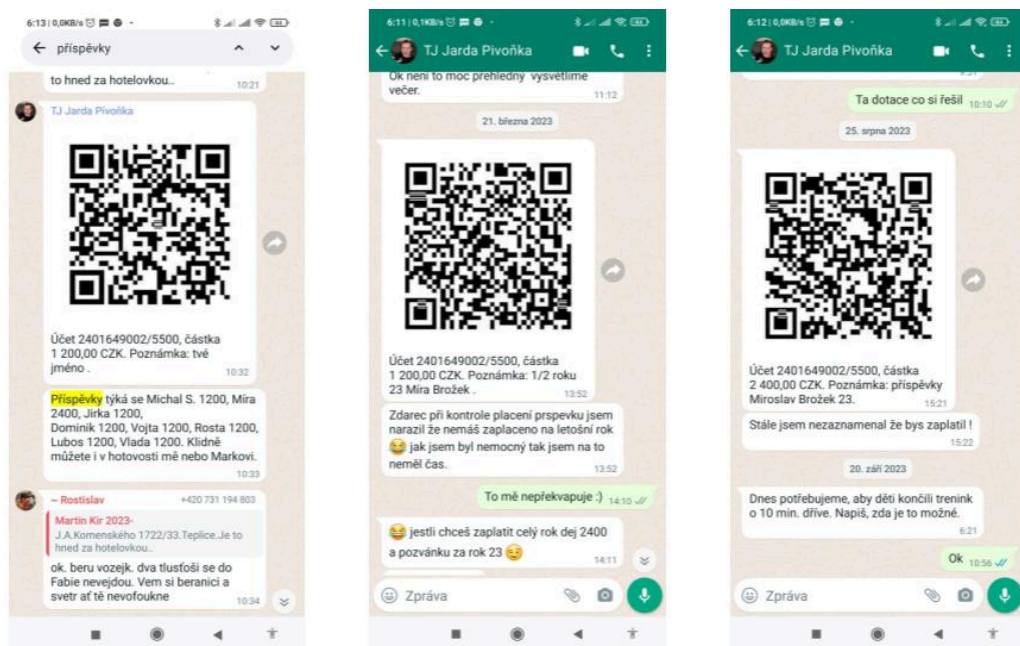
> Čl. 2, odstavec 1. Účel evidence členské základny

Průkazná a věrohodná evidence členské základny je zcela nezbytná pro spolkovou činnost ČÚS, a to jak z hlediska realizací členských práv členů, tak pro ochranu oprávněných zájmů ČÚS a v ní sdružených subjektů.

> Čl. 4 - Způsob vedení evidence členské základny - IS ČÚS !

Členská základna ČÚS je evidována prostřednictvím on-line databázového systému - Informačního systému ČÚS (dále jen IS ČÚS). Údaje o členské základně zapisují/vymazávají jednotlivé TJ sdružené v ČÚS či národní sportovní svazy přes individuální správcovský přístup vytvořený příslušným OS ČÚS či národním sportovním svazem. Osobní údaje fyzických osob

Důkaz č. 4 – Příspěvky Pivoňka:



Důkaz č. 5 — Celkový přehled hospodaření oddílů 2021–2023:

HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ 2021-2023					
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KRUPKA Z.S.					
.. (3)	pokladna	vybrali	nezaplatili	bylo za ně zapláceno	celkem
🏸 Stolní tenis.	43 793 Kč	518 400 Kč	48 000 Kč	43 466 Kč	653 659 Kč
🏂 Lyžaři.	132 523 Kč	379 200 Kč	63 200 Kč	256 455 Kč	1 041 378 Kč
🥋 Karate.	1 798 Kč	316 800 Kč	32 000 Kč	0 Kč	350 598 Kč

Vybrali = Požadovali úhradu pod názvem "Platba za členské příspěvky" na základě které obdrželi každý rok 2.400 Kč za hráče včetně mě.

Nezaplatili = Hodnota nezaplacených členských příspěvků jednotě podle počtu členů

Bylo za ně zapláceno = Elektřina, voda, plyn - náklady za provoz jednotlivých sportovišť, kterou daný oddíl vytvořil a nezaplatil.

Pokladna = uzavřený konečný stav pokladny ke dni 31.12.2020

B) Odmítnutí vydat seznam členů — záměrná paralýza Spolku

Od Shromáždění delegátů dne 24. 8. 2021 odmítali předstodové oddílů (navrhovatelé) předat předstodovi Spolku seznam členů. Po dobu více než **2 let** proto nebylo možné ověřit usnášeníschopnost žádné schůze — Spolek byl záměrně paralyzován.

Důkaz č. 6 — Urgence k předání seznamu členů (Vlach, 4. 11. 2021):

TJ



M B <miroslavbrozek@gmail.com>

čt 4. 11. 2021 16:39



komu: vlach.elektro ▼

Dobrý den pane Vlach,

nutně potřebuji zaslat aktuální seznam členů lyžařského oddílu.

Domluvili jsme se na tom na schůzi, dostal jste to emailem a řešili jsme to několikrát po telefonu. Několikrát jste mi to slíbil.

V čem je problém ?

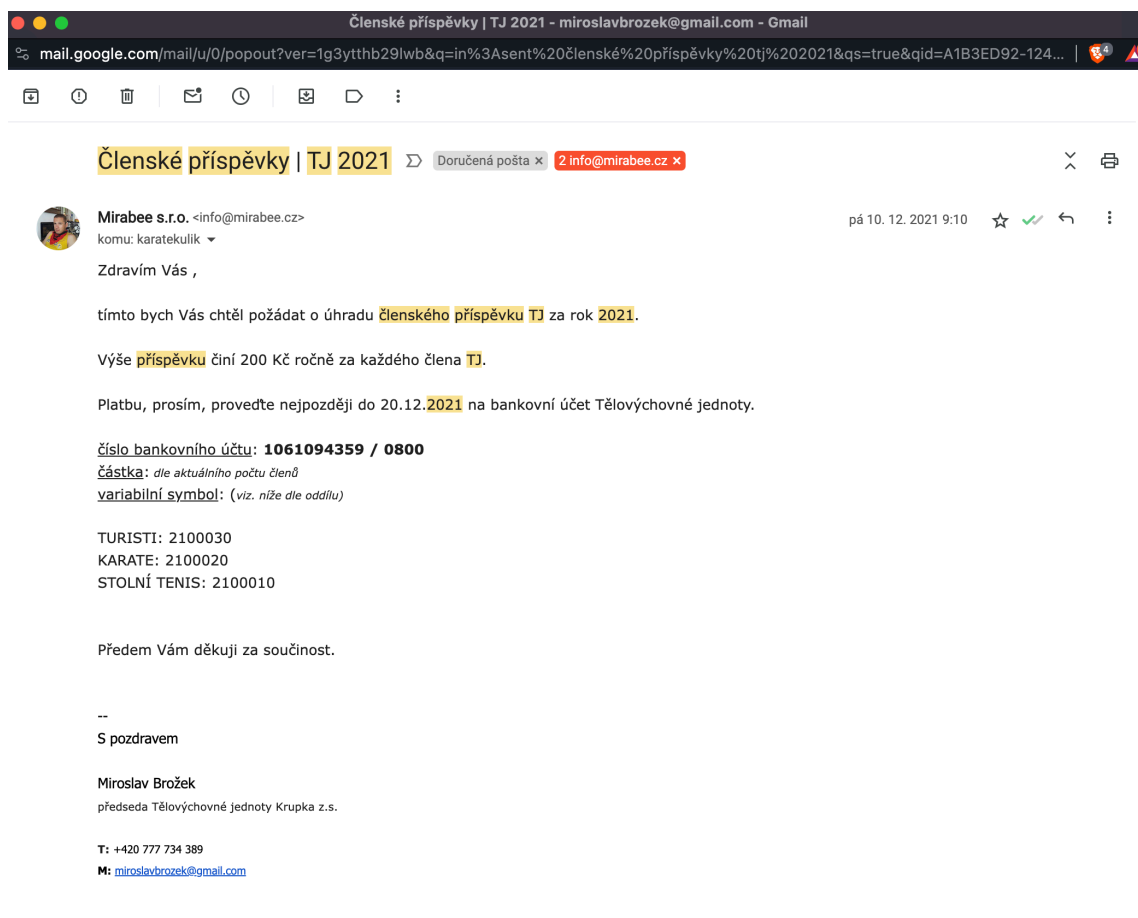
S pozdravem

Miroslav Brožek
+420 777 734 389

↩ Odpovědět

➡ Přeposlat

Důkaz č. 7 — Žádost o zaplacení příspěvků Kulík (2021):



C) Pokus o neoprávněný převod majetku Spolku

Dne 5. 10. 2023 navrhovatel Vaniš svolal shromáždění bez právního titulu, s programem zahrnujícím převod vlastnického práva majetku TJK Krupka na Město Krupka.

Důkaz č. 8 — Vanišova nezákonná pozvánka na SD:

Pozvánka na

Mimořádné shromáždění delegátů v souladu se stanovami spolku TJ Krupka z.s.

Termín konání: Čtvrtek 19.10. 2023 od 18:30

Místo konání: Sportovní hala Krupka

Program shromáždění:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
 - a. Bude požadováno předložit seznam členů jednotlivých oddílů
2. Předseda TJ Krupka z.s.
3. Přistoupení nových oddílů
4. Nemovitosti a movitosti ve správě TJ
 - a. Převezení vlastnického práva majetku TJ Krupka oddílu lyžařů městu Krupka
 - i. Stavba bez čísla popisného stojící na pozemcích: p. č. st. 168/1, st. 168/2, st. 168/3, st. 168/4, v obci Krupka, KÚ Horní Krupka, číslo LV 1980.
 - ii. Pozemky na kterých stojí výše zmíněná stavba jsou ve vlastnictví:
 1. p. č. st. 168/1 - MÚ Krupka
 2. p. č. st. 168/2 - Lesy ČR
 3. p. č. st. 168/3 - Lesy ČR
 4. p. č. st. 168/4 - Arlt Rudolf, Světlá nad Sázavou
 - iii. Stavba bez č. popisného včetně pozemku p.č. st. 187 v obci Krupka, KÚ Horní Krupka, číslo LV 1980.
 - b. Movitý majetek oddílu Lyžařů

V Krupce 5.10.2023

Marek Vaniš
Předseda oddílu stolního tenisu TJ Krupka

D) Trestněprávní kvalifikace

§ 206 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

„(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.“

Škody — Vaniš 617 860 Kč, Vlach 1 041 378 Kč — mnohonásobně překračují „větší škodu“ (100 000 Kč dle § 138 odst. 1 TZ). Spolek podal trestní oznámení.

V. PROČ NICOTNOST PŘEDSEDOVA AKTU NEMŮŽE ZNEPLATNIT VÝBOR ODDÍLU — POTVRZENO SAMOTNOU SOUDKYNÍ ESTERKOVOU

A) Petitorní rozsah žaloby 87/2024

Navrhovatelé **sami omezili předmět sporu** na akt předsedy ze dne 28. 11. 2023. Z rozsudku č. j. 68 Cm 87/2024-60 (bod 2 odůvodnění), citace jejich vlastní žaloby:

*„Jediným jednáním, které lze k jejich osobám považovat za vyloučení či rozhodnutí o vyloučení, je jednání Miroslava Brožka ze dne **28. 11. 2023.**“*

Důkaz č. 9 — Strana z jejich žaloby — vlastní omezení petitu:

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

ambicí bývalého předsedy Miroslava Brožka³, který jedná zcela iracionálně a ve snaze zcela ovládnout a zdecimovat fungování žalovaného.

8. Žalobci tedy jako důvody pro zrušení rozhodnutí žalovaného namítají zdánlivost pro rozpor s dobrými mravy, v části pak jednání ultra vires. Dále namítají rozpor se zákonem i stanovami, vady ve svolávání a také chyby v procesu přijímání (pro nepřítomnost delegátů jednotlivých oddílů).
9. Žalovaný zastoupený Miroslavem Brožkem počal v listopadu 2023 rozesílat řadu předžalobních upomínek (i žalobci 1) a žalobci 2), kde se domáhal zaplacení jakýchsi blíže nespecifikovaných sum bez uvedení právního důvodu, kdy žádný z uplatněných nároků neexistoval a žalovaný je neuplatnil u soudu. Následující obsáhlá konverzace byla vedena snahou o ovládnutí oddílu stolního tenisu žalovaného, kterým býval Miroslav Brožek členem, kdy se ultra vires pokusil vyloučit jak žalobce 1), tak žalobce 2). Následně na den 22. 12. 2023 svolal Miroslav Brožek mimořádné shromáždění delegátů, jehož konání však svou nepřítomností zmařil (obeslaní byli všichni žalobci). Následně přislíbil k žádosti kvalifikované části členů žalovaného svolání shromáždění delegátů, kdy k tomu také nedošlo a s vědomím o svolaném shromáždění delegátů (kvalifikovanou částí členů žalovaného pro nesplnění povinnosti Miroslava Brožka jako předsedy) učinil napadená rozhodnutí s dvojčlenným „komparesem“. To vše vedlo až k podání tohoto návrhu, kdy o skutečnostech ze dne 25. ledna 2024 se žalobci dozvěděli (mohli dozvědět) zveřejněním skutečností ve sbírce listin žalovaného, tedy 29. 2. 2024.⁴

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

Vytisknout

[Zpět na výsledky hledání](#)

Základní identifikační údaje

Spisová značka:

L 318 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní jméno:

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

Identifikační číslo:

460 70 516 (viz [obchodní rejstřík](#))

Adresa

Sídlo společnosti:

Husitská 191/8, 417 41 Krupka

Přehled listin

Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
L 318/SL19/KSUL	stanovy společnosti	25.1.2024	21.2.2024	29.2.2024	8
L 318/SL16/KSUL	ostatní zápis ze schůze výboru	19.12.2023	21.2.2024	29.2.2024	3
L 318/SL17/KSUL	ostatní zápis ze shromáždění	25.1.2024	21.2.2024	29.2.2024	5

Z uvedeného pak vyplývá včasnost podané žaloby.

³ MIROSLAV BROŽEK, dat. nar. 23. června 1987, bytem Přítkovská 95/2, 417 12 Proboštov

⁴ Veřejně dostupné na <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=763586>

B) Soudkyně Esterková sama potvrdila příslušnost výboru oddílu

Důkaz č. 10 — Rozsudek č. j. 68 Cm 87/2024-60, bod 19:

obsahuje uvedený přípis souhrn 10 obecných aktivit, které vedly k vyloučení navrhovatele ze Spolku.

9. Ze zápisu z mimořádné schůze Výboru oddílu stolního tenisu (přítomni Hrabalová, Brožek, Brož, Štrobl, Ernest, Hrbková) se podává, že tato se konala dne 19. 12. 2023 a byla svolána telefonicky téhož dne Miroslavem Brožkem. Předmětem schůze bylo především hlasování o potvrzení vyloučení členů oddílu stolního tenisu – navrhovatelů 1) a 2), kdy bylo konstatováno, že tito byli vyloučeni ze Spolku dne 28. 11. 2023, Výbor oddílu oprávněnost tohoto vyloučení navrhovatelů jednomyslně schválil. Uvedená listina byla založena do Sbírky listin Spolku dne 29. 2. 2024.
10. Ze zápisu ze shromáždění delegátů Spolku ze dne 25. 1. 2024 (přítomni Hrabalová, Brožek, Štrobl, Hrbková) se podává, že na tomto došlo mimo jiné k přezkoumání a potvrzení vyloučení navrhovatelů 1) a 2) ze Spolku s tím, že rozhodnutí výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023 bylo jednomyslně schváleno. Uvedená listina byla založena do Sbírky listin Spolku dne 29. 2. 2024.
11. Podle § 239 odst. 1 občanského zákoníku neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
12. Podle § 241 odst. 1 občanského zákoníku člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán.
13. Podle § 242 odst. 1 občanského zákoníku vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
14. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodným právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře (§ 260 odst. 1, odst. 2 občanského zákoníku).
15. Na základě provedeného dokazování soud dospěl k následujícím závěrům:
16. Předně nutno zdůraznit, že ze shora citovaného ustanovení § 239 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá povinnost spolku vyzvat před rozhodnutím o vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství, ke zjednání nápravy. Výzva ke zjednání nápravy, která může být učiněna ústně i písemně, je zásadním předpokladem vyloučení; výjimku představují jediné případy, kdy porušení členských povinností nelze odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. K vyloučení člena pak může dojít pouze pro to konkrétní porušení členských povinností, které bylo ve výzvě popsáno. Ke zjednání nápravy musí být členu ve výzvě stanovena přiměřená lhůta. Zákon dále nechává v dispozici spolku, aby ve stanovách určil, který orgán bude k rozhodování o vyloučení členů příslušný a zároveň stanoví základní práva vylučovaného člena, a to právo obhajoby spočívající v možnosti se s návrhem na vyloučení seznámit a žádat o jeho vysvětlení.
17. Ač je spolek soukromým autonomním samosprávným společenstvím, občanský zákoník stanovuje pro vylučování členů závazná pravidla, kdy vyloučení ze spolku je nejzávažnějším způsobem potrestání člena spolku.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Škopková.

18. V rámci provedeného dokazování bylo v projednávaném případě zjištěno, že Spolek ve vztahu k navrhovatelům ohledně jejich vyloučení ze Spolku nepostupoval ani v souladu se stanovami, ani v souladu s občanským zákoníkem.
19. Předně nutno uzavřít, že o vyloučení navrhovatelů ze Spolku rozhodl dne 28. 11. 2023 předseda Spolku, tedy orgán, který k takovému rozhodnutí není příslušný, neb právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno **pouze a jen** Výboru oddílu. Spolek navíc neprokázal existenci předchozí výzvy k nápravě porušení povinnosti (§ 239 odst. 1 občanského zákoníku), neprokázal ani, že by umožnil navrhovatelům uplatnit svou obhajobu v procesu vyloučení (§ 240 odst. 2 občanského zákoníku). Následné „projednání“ a potvrzení vyloučení navrhovatelů na mimořádné schůzi výboru oddílu dne 19. 12. 2023 nelze za rozhodnutí o vyloučení navrhovatelů považovat, neboť ze zápisu z uvedené schůze vyplývá „pouze“ deklarace a potvrzení vyloučení navrhovatelů, ke kterému došlo (mělo dojít) 28. 11. 2023 (odstavec 2 uvedeného zápisu).
20. V situaci, kdy stanovy Spolku **neupravují možnost brojit proti rozhodnutí** o vyloučení v rámci organizační struktury Spolku, bylo právem navrhovatelů obrátit se svým nárokem na soud. K návrhu Spolku na zastavení řízení pro podání návrhu po lhůtě stanovené v § 242 občanského zákoníku soud uvádí, že pokud o vyloučení navrhovatelů rozhodl předseda Spolku, tedy osoba k takovému rozhodnutí nepřislušná, navíc při absenci jakéhokoliv relevantního právního jednání vedoucího k řádnému vyloučení navrhovatelů ze Spolku, nutno na takové rozhodnutí nahlížet jako na rozhodnutí nicotné, tedy rozhodnutí, které nemá žádné právní následky. Proto nelze v daném případě ani řešit otázku počátku běhu lhůty stanovené v § 242 občanského zákoníku.
21. Ve věci úspěšní navrhovatelé mají podle § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů, které v projednávaném případě činí celkem 31 634 Kč a zahrnují:
- zaplacený soudní poplatek ve výši 2 x 2 000 Kč
 - náklady právního zastoupení z tarifní hodnoty dle § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a), d), g), § 12 odst. 4 vyhl. 177/1996 Sb. ve vztahu k převzetí zastoupení, sepsání návrhu a účasti při jednání, tj. celkem 19 980 Kč
 - 4 režijní paušály po 300 Kč a 2 režijní paušály po 450 Kč (§ 13 odst. 4 vyhl. 177/1996 Sb.), tj. celkem 2 100 Kč
 - náhrada za promeškaný čas ve výši 2 půlhodin po 150 Kč, tj. celkem 300 Kč
 - cestovného zástupkyně navrhovatelů k jednání ve věci na trase Teplice – Ústí nad Labem a zpět, tj. 45 km a zpět, vozem s komb. spotřebou 10,8 l BA + EL/100 km v režimu vyhlášky č. 475/2024 Sb., tedy celkem 458 Kč
 - 21 % DPH, jehož je zástupce navrhovatelů plátcem ve výši 4 796 Kč

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Ústí nad Labem 23. ledna 2025

JUDr. Andrea Esterková v. r.
soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Škopková.

Soudkyně JUDr. Esterková výslovně deklarovala:

„...právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno **pouze a jen Výboru oddílu.**“

Tento závěr soudu je pro navrhovatele fatální z následujícího důvodu:

Soud, který prohlásil akt předsedy za nicotný z důvodu nepříslušnosti orgánu, **zároveň ve stejném rozsudku autoritativně potvrdil, že příslušným orgánem je výbor oddílu**. Nelze tedy tvrdit, že nicotnost předsedova aktu nějak zasahuje do platnosti aktu příslušného orgánu — výboru oddílu. Naopak: soud svým rozsudkem výbor oddílu jako jediný příslušný orgán jednoznačně legitimizoval.

Nicotnost aktu **nepříslušného orgánu** (předsedy) nemůže způsobit nicotnost aktu **příslušného orgánu** (výboru oddílu). Jsou to dva odlišné akty, dvou odlišných orgánů. Právní moc rozsudku o předsedově aktu se nevztahuje na akt výboru oddílu — výbor oddílu ve výroku rozsudku zmíněn není.

C) Navrhovatelé napadli procesně podřadný akt — Spolek za jejich volbu nenese odpovědnost

V řízení sp. zn. 68 Cm 87/2024 navrhovatelé napadli výhradně rozhodnutí **předsedy Spolku** ze dne 28. 11. 2023 — orgánu, o němž sám soud potvrdil, že k vyloučení příslušný není. Šlo tedy o napadení aktu orgánu bez příslušnosti. Rozhodnutí **výboru oddílu** ze dne 19. 12. 2023 — vydané orgánem s výhradní příslušností stanovenou stanovami i potvrzenou soudem — navrhovatelé v zákonné lhůtě **nenapadli vůbec**.

Tato volba byla výhradně strategickým rozhodnutím navrhovatelů a jejich právního zástupce. **Spolek nemá žádný vliv na to, která rozhodnutí navrhovatelé rozhodnou napadnout**. Soud je vázán petitorním rozsahem žaloby — nemohl a nesměl rozhodovat o tom, co mu nebylo předloženo. Důsledky tohoto procesního rozhodnutí nesou navrhovatelé výhradně sami.

Právní důsledek: Pokud by soud přijal závěr, že nicotnost aktu nepříslušného orgánu (předsedy) automaticky zakládá právo navrhovatelů na členství — aniž by bylo meritorně zkoumáno rozhodnutí příslušného orgánu (výboru oddílu) — otevíral by se prostor k procesní manipulaci: žalobce by mohl záměrně napadnout slabší z více rozhodnutí, dosáhnout jeho zneplatnění, a poté se domáhat statusu „člen“ — přičemž platné rozhodnutí příslušného orgánu by zůstalo nedotčeno. Takový výklad § 258 a § 245 OZ by byl zjevně contra legem a v rozporu s účelem spolkového práva.

D) Výbor oddílu přijal samostatné rozhodnutí — nikoli potvrzení

Soud v odůvodnění (bod 19) vyhodnotil pouze kratší verzi zápisu dostupnou ve Sbírce listin a uzavřel, že šlo o „deklaraci a potvrzení.“ Toto posouzení:

- je součástí **odůvodnění, nikoli výroku** — nemá právní moc (§ 159a OSŘ),
- vycházelo z **neúplných podkladů** — soud neměl k dispozici detailní zápis ze schůze výboru oddílu, neboť odvolání TJK, v němž byl připraven jako příloha, bylo zastaveno z procesních důvodů zaviněných navrhovateli (viz bod IX).

Detailní zápis výslovně uvádí usnesení: **„Výbor oddílu stolní tenis... jednomyslně schvaluje vyloučení“** — nikoliv „potvrzuje.“ Výbor přijal samostatné, meritorní rozhodnutí (příloha č. 1).

VI. ROZHODNUTÍ VÝBORU ODDÍLU 19. 12. 2023 — PLATNÝ, IRREVOKABILNÍ AKT

A) Průběh schůze

Dne 19. 12. 2023 v 19:20 hodin zasedal výbor oddílu stolního tenisu za přítomnosti **všech tří členů** (Hrabalová, Brož, Brožek — 3/3, usnášeníschopný). Program bod 4: *„Hlasování o vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky.“*

Výsledek: 3 PRO | 0 PROTI | 0 ZDRŽELO — jednomyslně.

Usnesení: „Výbor oddílu stolní tenis... jednomyslně **schvaluje vyloučení** Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky... pro jejich hrubé porušení stanov spolku.“ Podepsáno Brožkem, ověřeno Hrabalovou (příloha č. 1).

B) Navrhovatelé se o rozhodnutí výboru dozvěděli ze Sbírky listin — jejich vlastní tvrzení

Ze žaloby navrhovatelů (bod 9):

„...o skutečnostech ze dne 25. 1. 2024 a **údajně 19. 12. 2023** se navrhovatelé dozvěděli až jejich zveřejněním ve Sbírce listin spolku dne **29. 2. 2024**.“

VII. PREKLUZIVNÍ LHŮTY DLE § 259 OZ — IRREVOKABILNÍ ZÁNÍK PRÁVA

§ 259 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.“

Lhůta	Počátek	Uplynutí	Stav
Subjektivní — 3 měsíce	29. 2. 2024 (vlastní tvrzení)	29. 5. 2024	UPLYNULA
Objektivní — 1 rok	19. 12. 2023 (přijetí)	19. 12. 2024	UPLYNULA

Navrhovatelé žalobu na neplatnost výboru oddílu **nepodali**. Právo zaniklo. Rozhodnutí je **procesně nezrušitelné**.

VIII. PROCESNÍ VADY VOLBY ORGÁNU ≠ NICOTNOST ROZHODNUTÍ ORGÁNU

§ 245 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Na rozhodnutí, které se přičí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato rozhodnutí v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.“

§ 258 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“

Nicotnost (§ 245 OZ) nastane pouze při absenci působnosti orgánu jako kategorie. Výbor oddílu stolního tenisu je orgánem stanoveným stanovami s výhradní příslušností k vyloučení — potvrzenou samotnou soudkyní Esterkovou. Podmínka absence působnosti není splněna.

Případné procesní vady volby výboru oddílu zakládají nanejvýš důvod k napadení volby dle § 258 OZ — s prekluzivní lhůtou dle § 259 OZ, jež uplynula. **Nelze obcházet zákonné prekluzivní lhůty překlasifikováním vady neplatnosti na absenci působnosti.** Takový výklad by § 259 OZ zcela zbavil smyslu.

Analogie z obchodního práva: vadně zvolené představenstvo a.s. jedná za společnost platně, dokud jeho volba není pravomocně zrušena. Jakmile lhůta pro napadení volby uplyne, orgán je právně ustavený. Totéž platí pro výbor oddílu spolku.

IX. NEPŘÍTOMNOST NAVRHOVATELŮ NA SCHŮZI VÝBORU — ZÁKONNÝ POŽADAVEK

Vaniš a Pivoňka nebyli a nemohli být členy výboru oddílu (členové: Hrabalová, Brož, Brožek). Neměli právní titul účastnit se schůze výboru. Jejich nepřítomnost není procesní vadou — je přirozeným důsledkem toho, že v rozhodujícím orgánu nesedí.

Nad rámec tohoto: i kdyby hypoteticky byli členy výboru, princip *nemo iudex in causa sua* — zakotvený v § 159 odst. 1 OZ — by jim hlasování o vlastním vyloučení neumožnil.

§ 240 odst. 2 OZ (právo obhajoby) přitom byl naplněn: navrhovatelé obdrželi předžalobní výzvy s konkrétním popisem pochybení. Na výzvy reagovali pouze obecným popřením. Rozhodovací schůze výboru je separátní fází, která probíhá po vyčerpání práva obhajoby — bez vylučovaných.

X. PRESUMPCE PLATNOSTI A ROZHODNUTÍ SOUDU

Rozhodnutí orgánu právnické osoby se presumuje platným ode dne přijetí, dokud soud pravomocně nerozhodne jinak. Vrchní soud v Praze potvrdil (č. j. 2 Cmo 11/2026-133):

„Do doby pravomocného určení opaku platí **presumpce řádného zvolení orgánů** a spolek je nadále zastupován svými (byť napadenými) funkcionáři.“

Rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023: nebylo napadeno, nebylo zrušeno, žádné probíhající řízení je neohrožuje. Platí.

XI. ODVOLÁNÍ TJK — PROČ NEPROŠLO A ČIÁN VINOU

Spolek podal dne 9. 3. 2025 odvolání s detailním zápisem výboru oddílu jako přílohou. Odvolání výslovně argumentovalo:

„Dne 19. 12. 2023 proběhla mimořádná schůze výboru oddílu, který **podle stanov spolku disponuje pravomocí vyloučit člena**. Rozhodnutí výboru oddílu bylo řádně přijato jednomyslným hlasováním. Věc je proto platným aktem — a pokud by hypoteticky existovala vada, nezakládá nicotnost, nýbrž **neplatnost, kterou žalobci včas neuplatnili**.“

Odvolání bylo zastaveno pro nezaplacení 2 000 Kč soudního poplatku. Bankovní účet Spolku byl blokován exekucí FÚ — vzniklou jako přímý důsledek finanční paralýzy Spolku způsobené tím, že navrhovatelé vybírali příspěvky jménem Spolku a prostředky mu nevydali (celkem 2 045 635 Kč).

Navrhovatelé okradli Spolek → finanční paralýza → daňová exekuce → blokace účtu → Spolek nemohl zaplatit 2 000 Kč → VS Praha nehodnotil klíčové důkazy.

§ 6 odst. 2 OZ: „Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu.“

XII. FINANČNÍ MOTIV — NAVRHOVATELÉ SI BROŽKA SAMI ZVOLILI

Na Shromáždění delegátů dne **24. 8. 2021** navrhovatelé jednomyslně zvolili Miroslava Brožku předsedou Spolku. V zápisu z tohoto SD je zaznamenáno, že nový předseda požádal o předání aktuálního seznamu členů. Navrhovatelé tuto povinnost okamžitě porušili.

Navrhovatelé si tedy Brožka sami zvolili, nesplnili mu zákonné povinnosti, způsobili finanční škodu Spolku ve výši 2 045 635 Kč — a nyní ho žalují za jednání, jehož příčinou je jejich vlastní protiprávní chování. Všichni navrhovatelé mají jednoduchý finanční motiv: vymáhání dluhů vůči nim je nevyhnutelné, pokud Spolek zůstane ve funkčním stavu. Žaloba je nástrojem úniku před odpovědností.

XIII. NOVÁ USTANOVENÍ V2 ZAKAZUJÍ PŘESNĚ TO, CO NAVRHOVATELÉ DĚLALI

Navrhovatelé napadají SD ze dne **25. 1. 2024**, na němž byl schválen V2. Toto stanové znění přitom zavedlo ustanovení namířená přímo proti jednání navrhovatelů:

Ustanovení V2 (25. 1. 2024)	Co mění oproti V1	Jednání navrhovatelů, které postihuje
čl. 3 odst. 4 písm. d)	Předseda spolku má právo vyloučit člena	Pod V1 to nešlo — navrhovatelé to využívali jako ochranu před disciplínou
čl. 3 odst. 7	Výslovná aplikace § 239 OZ — zákon Spolku umožnil reagovat na závažné porušení	Vymáhání příspěvků, součinnost při kontrole

Pod V1 měl právo vyloučit výlučně výbor oddílu — jenž byl navrhovateli fakticky zablokován nepředáním seznamu členů. **V2 zaplnilo tuto díru** tím, že dalo pravomoc i předsedovi. Navrhovatelé napadají V2 proto, aby obnovili stav V1 — kde byli jejich protiprávní činy efektivně beztrestné.

§ 8 OZ: navrhovatelé zneužívají soudní řízení k ochraně vlastního protiprávního obohacení.

XIV. PROČ V PRÁVNÍM STÁTĚ NELZE ŽALOBĚ VYHOVĚT

Připuštění žaloby by v právním státě znamenalo, že osoby, které po léta systematicky okrádaly Spolek, odmítaly plnit zákonné povinnosti, způsobily jeho paralýzu, a poté podaly žalobu právě na základě procesních vad, které samy způsobily — přičemž si předtím samy zvolily předsedu, jemuž odmítly předat slíbenou dokumentaci, a následně ho obvinily z následků vlastního jednání — by byly soudní mocí odměněny. Všichni navrhovatelé mají konkrétní finanční motiv a celkový dluh vůči Spolku přesahuje **2 045 635 Kč**.

Konkrétně by vyhovění znamenalo:

- Prekluzivní lhůty § 259 OZ by ztratily smysl — kdokoli by je mohl obcházet překlasifikací vady neplatnosti na absenci působnosti.
- Spolek by byl bezbranný — odmítnutí vydat seznam členů by stačilo k paralýze a beztrestnosti jakéhokoli okrádání.
- Soud by odměnil šikanózní postup, který NS ČR výslovně zakázal (sp. zn. 29 Cdo 3269/2014).
- Nicotnostní rozsudek by byl použit jako instrument pro zneplatnění aktu orgánu, jehož příslušnost sám potvrdil — logický paradox odporující principu právní jistoty.

XV. AKTIVNÍ LEGITIMACE — DEFINITIVNÍ ZÁVĚR

Navrhovatel	Důvod chybějící legitimace	Datum	Potvrzení
Gustav Vlach	§ 238 OZ — zánik ex lege pro neplacení	23. 12. 2023	KS Ústí Fj 44345/2025
Martin Kulík	§ 238 OZ — zánik ex lege pro neplacení	22. 1. 2024	Oznámení 22.1.2024
Marek Vaniš	Výbor oddílu — platné, irrevokabilní rozhodnutí	19. 12. 2023	Lhůty § 259 OZ uplynuly
Jaromír Pivoňka	Výbor oddílu — platné, irrevokabilní rozhodnutí	19. 12. 2023	Lhůty § 259 OZ uplynuly

Žaloba podána dne 3. 4. 2024 — ke dni podání neměl žádný z navrhovatelů aktivní věcnou legitimaci dle § 258 OZ.

XVI. NÁVRH

Spolek navrhuje, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítl pro nedostatek aktivní věcné legitimace navrhovatelů.

Subsidiárně: zamítnout pro zjevné zneužití práva (§ 8 OZ) a zájem Spolku hodný právní ochrany (§ 260 odst. 1 OZ).

Přiznat Spolku náhradu nákladů řízení.

XVII. PŘÍLOHY

- 1. Detailní zápis výboru oddílu stolního tenisu 19. 12. 2023 — originál, podpisy
- 2. Hospodaření oddílů 2021–2023 — škoda 2 045 635 Kč
- 3. Úřední záznam Policie ČR č. j. KRPU-14087-27/TČ-2024-040915 — Vanišova výpověď
- 4. Žaloba navrhovatelů — bod 9 (přiznání dozvědění 29. 2. 2024)
- 5. Žaloba navrhovatelů — bod 2 (vymezení petitu výhradně na akt předsedy 28. 11. 2023)
- 6. Rozsudek KS Ústí č. j. 68 Cm 87/2024-60, bod 19 — Esterková: příslušnost výboru oddílu
- 7. Usnesení VS Praha č. j. 2 Cmo 11/2026-133 — zastavení odvolání
- 8. Usnesení KS Ústí č. j. Fj 44345/2025/KSUL — zánik členství Vlacha
- 9. Trestní oznámení TJK (§ 206 TZ)
- 10. Žádosti o přihlášky a příspěvky — doklady o nevyhovění

V Krupce dne 12. 5. 2026

Miroslav Brožek

individuální statutární orgán — předseda spolku
Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. | IČO: 46070516 | DS: a4299m9